

RAJA PETRA MARUDIN BIN RAJA NORDIN

lwn.

KESUMAWATI BINTI NORDIN

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor Di Shah Alam, Y.A.A Dato'Haji Mohd Shukor bin Haji Sabudin (Pengerusi), Y.A Datuk Haji Mohd Radzi bin Abdul Latif (Panel) dan Y.A Datuk Jasri @ Nasip bin Mat Jakir (Panel) (Panel), Pada 17Ogos 2021 bersamaan 8Muharram 1443H]

[Kes Mal (Rayuan) No. 10000-017-0121-2019]

[Tuntutan Harta Sepencarian di bawah seksyen 122 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Perayu : Puan Ku Aminah Binti Tuan Ibrahim (Tetuan Ku Aminah & Associates)

Peguam Syarie Responden : Encik Hisyam Bin Yusof (Tetuan Wan Adnan & Associates)

ALASAN PENGHAKIMAN

FAKTA KES

[1] Kes ini adalah kes rayuan yang difailkan oleh Perayu melalui suatu Notis Rayuan bertarikh 25/10/2019 terhadap sebahagian keputusan Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam yang diberikan pada 16/10/2019 dalam kes Mal No. 10200-017-0942-2017.

[2] Perayu telah tidak berpuashati terhadap sebahagian keputusan Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam yang antara lain telah memerintahkan seperti berikut:-

Mahkamah mengisytiharkan bahawa aset dan harta berikut diisytiharkan sebagai harta sepencarian pihak-pihak iaitu :

2.1 Saham milik Defendan berjumlah 247,500 unit di Syarikat Vision Motorsports Sdn Bhd (475146-M) yang beralamat di Lot 992 Kampung Kayu Ara, Damansara Utama, 47400 Petaling Jaya, Selangor (selepas ini dikenali sebagai Harta Keempat Tersebut); dan

2.2 Mahkamah memerintahkan Harta Keempat Tersebut hendaklah dinilai dengan nilai semasa dan Plaintiff berhak terhadapnya dengan kadar sebanyak 20% dan Defendan sebanyak 80% setelah ditolak hutang-hutang dan kos yang berkaitan.

[3] Semasa di Mahkamah Bicara, pihak Responden telah membuat tuntutan agar Harta Keempat Tersebut diisytiharkan sebagai harta sepencarian pihak-pihak dan memohon perintah pembahagian dibuat pada kadar 50% diserahkan kepada Responden dan 50% lagi kepada Perayu.

[4] Berdasarkan fakta kes pihak-pihak telah berkahwin pada 24/4/2004 di Klang, Selangor. Sepanjang perkahwinan pihak-pihak telah bercerai talaq satu kali pertama pada 18/12/2007 diikuti dengan talaq satu kali kedua pada 4/9/2012 dan talaq satu kali ketiga diluar Mahkamah pada 14/6/2016 yang telah disahkan oleh Mahkamah Rendah Syariah Daerah Petaling. Hasil perkahwinan, pihak-pihak dikurniakan empat (4) orang cahaya mata.

[5] Sepanjang prosiding perbicaraan di Mahkamah Bicara, kedua-dua pihak telah mengemukakan keterangan yang disokong oleh keterangan dokumentar, namun tiada sebarang saksi dikemukakan oleh kedua-dua pihak.

[6] Berdasarkan Alasan Rayuan yang difailkan pada 23/6/2020, Perayu telah memplidkan dua (2) alasan iaitu –

6.1 Sama ada Mahkamah terkhilaf dari segi fakta dalam menentukan tempoh sebenar perolehan saham Perayu dalam Syarikat Vision Motorsports Sdn Bhd.

6.2 Sama ada Mahkamah terkhilaf dari segi fakta berkaitan tempoh perkhidmatan Responden di Syarikat Vision Motorsports Sdn Bhd dan sumbangan Responden yang matan dalam perolehan saham syarikat tersebut.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN

[7] Sebelum kami membuat ulasan kepada kedua-dua alasan tersebut, kami ingin merujuk kepada hujahan balas Responden yang turut membangkitkan tiga isu awalan rayuan yang pada hemat kami perlu diputuskan terlebih dahulu bagi membolehkan keputusan rayuan ini dibuat. Tiga isu kecacatan yang dibangkitkan oleh Responden terhadap rayuan Perayu adalah :

7.1] Perayu gagal menyertakan Penghakiman kes induk yang dimeterai pada 28/2/2020 di dalam Rekod Rayuan.

7.2] Perayu menuntut agar Mahkamah Rayuan Syariah membatalkan keseluruhan keputusan Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi Syariah yang diputuskan pada 16/10/2019 sedangkan tuntutan Perayu dalam rayuan ini hanya ke atas sebahagian penghakiman yang berkaitan pembahagian saham sahaja.

7.3] Perayu gagal untuk menyatakan jumlah bahagian yang dituntut ke atas saham Syarikat Vision Motorsports Sdn Bhd dalam rayuan ini.

[8] Bagi kecacatan pertama, Responden menghujahkan dengan merujuk kepada seksyen 142(1)(f) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 bahawa penghakiman kes induk adalah antara dokumen penting yang perlu dilampirkan di dalam Rekod Rayuan memandangkan ianya merupakan dokumen penting yang perlu dirujuk oleh pihak-pihak di dalam prosiding rayuan ini.

[9] Perayu pula melalui jawapan kepada hujahan balas Responden menyatakan kegagalannya memplidkan penghakiman induk tersebut adalah berpunca daripada kelewatan Responden sendiri untuk menyerahkan Perintah Dimeterai kepada Perayu sedangkan pada masa yang material Responden tahu bahawa proses rayuan sedang dimulakan. Oleh sebab yang demikian, Perayu cuma memasukkan Deraf Perintah yang telah disemak yang bertepatan dengan Alasan Penghakiman.

[10] Perayu turut menghujahkan bahawa peruntukan seksyen 142 yang dirujuk oleh Responden, tidak menyatakan dengan spesifik dokumen perintah sebagai suatu dokumen yang mandatori didalam Rekod Rayuan. Perayu turut menyifatkan bahawa isu ini adalah isu teknikal yang tidak menjejaskan matan rayuannya. Oleh kerana itu ianya tidaklah menjadikan keseluruhan rayuan ini cacat.

[11] Walau bagaimanapun pada hemat kami persoalan ini hanya menjadi akademik apabila pada prosiding sebutan bertarikh 20/4/2021, Perayu telah memfailkan Rekod Rayuan Tambahan yang mengandungi Penghakiman Termeterai yang dipertikaikan dan tiada apa-apa bantahan daripada pihak Responden. Oleh itu tiada lagi keperluan untuk kami mengulas lanjut isu ini.

[12] Bagi kecacatan kedua, Responden menghujahkan berdasarkan Hujahan Penuh Perayu pada halaman 20, Perayu telah menuntut agar Mahkamah Yang

Mulia ini membatalkan keputusan Hakim Bicara sedangkan tuntutan Perayu dalam rayuan ini adalah kepada sebahagian sahaja penghakiman kes induk.

[13] Perayu pula menghujahkan bahawa apa yang dimaksudkan dalam perenggan tersebut bukanlah untuk membatalkan keseluruhan keputusan Hakim Bicara, sebaliknya hanyalah sebahagian keputusan yang melibatkan saham syarikat Vision Motorsports Sdn Bhd.

[14] Dalam isu ini kami ingin memberi panduan bahawa dokumen yang tepat dalam menentukan maksud sebenar sesuatu rayuan difailkan adalah dengan merujuk kepada Notis Rayuan dan Alasan Rayuan dan bukan berpegang kepada hujahan semata-mata. Melalui penelitian kami kepada kedua-dua pliding tersebut adalah jelas menunjukkan bahawa rayuan ini sememangnya menjurus kepada sebahagian keputusan Hakim Bicara yang berkaitan dengan para 2(iii) dan 5 sahaja. Oleh itu kami tidak mendapati wujudnya sebarang pertentangan mahupun kecacatan dalam isu ini.

[15] Bagi isu yang ketiga, Responden menghujahkan bahawa berdasarkan hujahan Perayu kecacatan turut berlaku apabila Perayu telah gagal menyatakan berapakah bahagian yang dituntut oleh Perayu ke atas saham Syarikat Vision Motorsports Sdn. Bhd dalam rayuan ini.

[16] Perayu pula dalam Jawapan Kepada Hujahan Balasnya menyatakan bahawa tidak timbul isu untuk menyatakan jumlah bahagian saham yang dituntut dalam rayuan ini memandangkan sejak di Mahkamah Bicara lagi Perayu konsisten menyatakan tidak bersetuju dengan tuntutan Responden terhadap saham-saham syarikat tersebut dan beranggapan ianya bukanlah harta sepencarian pihak-pihak.

[17] Pada hemat kami, pendirian Perayu untuk tidak bersetuju sepenuhnya dengan pembahagian saham yang telah diputuskan oleh Hakim Bicara sebagaimana yang dizahirkan melalui Notis Rayuan sudah memadai untuk kami

fahami maksud sebenar Perayu. Adalah menjadi tugas kami pada peringkat ini untuk meneliti keseluruhan hujahan pihak-pihak sama ada bagi penentuan kadar mahupun keesahan saham-saham tersebut sebagai harta sepencarian pihak-pihak.

[18] Berdasarkan ulasan bagi setiap isu di atas, kami berpuashati bahawa tiada sebarang kecacatan yang boleh menjejaskan prosiding rayuan ini telah berlaku. Dalam hal ini kami turut bersetuju dengan hujahan Perayu bahawa isu-isu awalan yang melibatkan kecacatan mahupun ketidakpatuhan yang dibangkitkan oleh Responden sepatutnya dibuat melalui bantahan awal.

[19] Berbalik kepada alasan-alasan rayuan yang dihidkan oleh Perayu, kami berpendapat ianya boleh dirangkumkan kepada satu sahaja persoalan pokok untuk diulas iaitu **adakah saham-saham Syarikat Vision Motorsport Sdn. Bhd merupakan harta sepencarian pihak-pihak dan berapakah kadar bahagian masing-masing.**

[20] Bagi menghujahkan persoalan di atas, Perayu telah merujuk kepada tafsiran harta sepencarian sebagaimana yang diperuntukkan dalam seksyen 2 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 yang menafsirkan harta sepencarian sebagai :

“harta yang diperolehi bersama oleh suami isteri semasa perkahwinan berkuat kuasa mengikut syarat-syarat yang ditentukan oleh Hukum Syarak.”

[21] Berdasarkan tafsiran tersebut, persoalan utama yang menjadi pertikaian pihak-pihak adalah samada saham-saham tersebut diperolehi sebelum atau selepas perkahwinan pihak-pihak.

[22] Perayu menghujahkan bahawa berdasarkan Carian Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) sebagaimana pada halaman 270-275 Rekod Rayuan menunjukkan Perayu telah dilantik sebagai “Director” dalam syarikat tersebut

mulai pada 6/1/2005 dengan pegangan saham sebanyak 247,500 unit. Menurut Perayu, dokumen tersebut tidak menyatakan bila tarikh sebenar pegangan saham oleh Perayu samada sebelum atau selepas perkahwinan.

[23] Perayu turut menghujahkan berdasarkan dokumen *Settlement Agreement* bertarikh 30/11/2004 pada halaman 276-292 Rekod Rayuan menunjukkan bahawa Perayu sebenarnya telah memiliki saham-saham tersebut sebelum 19/2/2004 apabila memindahkannya kepada pihak lain.

[24] Responden pula antara lain menghujahkan, sepanjang perbicaraan Perayu telah gagal membuktikan penglibatannya selaku pengurus dan pemegang saham di syarikat terbabit sebelum tempoh perkahwinan dengan Responden. Sungguhpun dalam *Settlement Agreement* ada merekodkan Perayu menyerahkan saham kepada pihak lain sebanyak 50,000 unit, namun Perayu gagal membuktikan saham tersebut adalah miliknya.

[25] Bagi memutuskan persoalan ini kami telah meneliti keseluruhan pliding dan nota keterangan sepanjang prosiding berlangsung. Dapatan kami adalah pihak-pihak bersetuju bahawa Perayu telah terlibat secara langsung sebagai Pengarah dalam Syarikat Vision Motorsport sejak tahun 2002. Malahan Responden sendiri sempat bekerja sebagai pembantu peribadi kepada Perayu selama tiga bulan mulai Februari hingga April 2004.

[26] Sekitar tahun 2004 sehingga 2006 syarikat tersebut mengalami kemerosotan dan pihak-pihak ada menjalankan beberapa jenis perniagaan secara kecil-kecilan. Seterusnya berdasarkan dokumen carian rasmi Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) yang dikeluarkan pada tahun 2017 menunjukkan pada 6/1/2005 Perayu turut disenaraikan sebagai salah seorang Pengarah syarikat dan mempunyai pegangan saham sebanyak 247,500 unit. Kami bersetuju dengan hujahan Perayu bahawa dokumen tersebut tidak menyatakan sejak bila saham tersebut berada dalam pegangan Perayu.

[27] Berdasarkan pengamatan kami kepada Rekod Rayuan mendapati wujudnya keterangan dari Perayu bahawa pegangan saham yang diperolehinya sejak membeli syarikat tersebut bersama dengan rakan kongsi bernama Abdul Hairel bin Abdul Halil pada tahun 2002. Keterangan Perayu ini disokong oleh dokumen *Settlement Agreement* bertarikh 30/11/2004 pada halaman 276-292 Rekod Rayuan yang menunjukkan Perayu ada membuat pindah milik sebanyak 50,000 unit saham kepada pihak ketiga pada 19/2/2004.

[28] Ianya juga dilihat selari dengan kenyataan Responden dalam Jawapan Kepada Pembelaan di para 14 yang antara lain menyatakan :

“ Plaintiff menegaskan bahawa share holder yang diperolehi oleh Defendan di Syarikat Vision Motor tersebut bukanlah daripada wang simpanan mahupun pinjaman peribadi yang dilakukan oleh Defendan sendiri namun, ianya diperolehi daripada pemberian ihsan dari rakan kongsi beliau yang bernama Allahyarham Abdul Hairel bin Abdul Halil dimana pada awal penubuhan syarikat tersebut, rakan kongsi tersebut merupakan salah seorang pemegang saham di dalam syarikat tersebut sebanyak 50% dan Defendan hanyalah merupakan proxy di syarikat tersebut sahaja.”

[29] Berdasarkan keterangan ini, kami berpuashati bahawa perolehan asal saham tersebut adalah sebelum 24/4/2004 iaitu tarikh pernikahan pihak-pihak. Walaupun Perayu hanya dikatakan bertindak sebagai proksi sahaja, namun apa yang jelas saham-saham tersebut telah wujud dan diperolehi sebelum perkahwinan pihak-pihak. Oleh itu Hakim Bicara telah terkhilaf apabila memutuskan sebaliknya.

[30] Dalam situasi ini, satu-satunya alasan yang masih boleh kami pertimbangkan untuk mewajarkan saham-saham tersebut diiktiraf sebagai harta sepencarian adalah dengan melihat kepada sejauh mana sumbangan dalam tempoh perkahwinan yang telah diberikan oleh Responden terhadap

peningkatan saham mahupun kemajuan syarikat. Hal ini sebagaimana yang diperuntukkan oleh seksyen 122(5) Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003:

Bagi maksud seksyen ini, rujukan-rujukan mengenai aset yang diperoleh dalam masa perkahwinan termasuklah aset-aset yang dipunyai oleh satu pihak sebelum perkahwinan itu yang telah dimajukan pada sebahagian besarnya dalam masa perkahwinan itu oleh pihak yang satu lagi itu atau dengan usaha bersama mereka.

[31] Melalui keterangan kedua-dua pihak, kami dapati ada sumbangan berbentuk perniagaan kecil-kecilan yang diusahakan oleh kedua-dua pihak semasa kemerosotan prestasi syarikat sekitar tahun 2004-2006, namun persoalannya adakah sumbangan-sumbangan tersebut dibuktikan telah memberi impak langsung terhadap peningkatan saham dan prestasi syarikat. Setelah meneliti Rekod Rayuan, kami tidak menemui keterangan yang signifikan bahawa usaha-usaha tersebut berjaya memenuhi kehendak seksyen 122(5).

[32] Berdasarkan dapatan-dapatan di atas, dapatlah kami simpulkan bahawa saham-saham tersebut merupakan milik mutlak Perayu dan bukan harta sepencarian pihak-pihak. Oleh yang demikian adalah menjadi peranan kami untuk campur tangan bagi memperbetulkan kekhilafan Hakim Bicara semasa memutuskan kes ini.

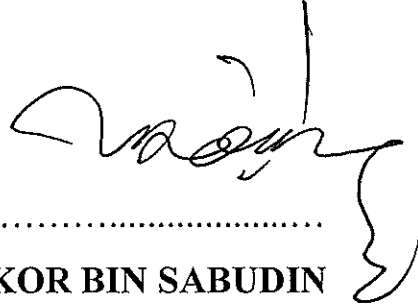
KEPUTUSAN

SETELAH meneliti notis rayuan, alasan rayuan dan hujahan pihak-pihak, MAKA KAMI sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut:-

1. Rayuan Perayu diterima.
2. Bahawa saham berjumlah 247,500 unit di Syarikat Vision Motorsports Sdn Bhd (475146-M) yang beralamat di Lot 992

Kampung Kayu Ara, Damansara Utama, 47400 Petaling Jaya,
Selangor adalah milik Perayu sepenuhnya dan bukan harta
sepencarian pihak-pihak.

Dibaca dan ditandatangani oleh :-



.....
1. **Y.A.A DATO' HJ. MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**

Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

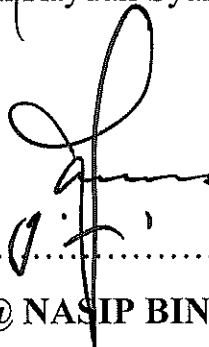
Dipersetujui oleh :-



.....
2. **Y.A DATUK HJ. MOHD RADZI BIN HJ. ABD LATIF**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-



.....
3. **Y.A DATUK JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor